

1501584-16.2021.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RICARDO VENTURINI BROSCO

Comarca: Cajamar

Foro: Foro de Cajamar

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 25/01/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2174823/2021 - DEL.POL.CAJAMAR, 18763479 - DEL.POL.CAJAMAR, 1043/21/401 -

DEL.POL.CAJAMAR, 2174823 - 01º D.P. CAJAMAR, 1043/21/401 - 01º ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cajamar

Foro de Cajamar

2ª Vara Judicial

Rua: Joaquim Janus Penteado, 96, Cajamar-SP - cep 07790-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501584-16.2021.8.26.0544 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501584-16.2021.8.26.0544

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2174823/2021 - DEL.POL.CAJAMAR, 18763479 - DEL.POL.CAJAMAR, 1043/21/401 -

DEL.POL.CAJAMAR, 2174823 - 01º D.P. CAJAMAR, 1043/21/401 - 01º D.P. CAJAMAR

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON ROBERTO DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICARDO VENTURINI BROSCO

ANDERSON ROBERTO DOS SANTOS foi denunciado pelo Ministério Público por infração aos artigos 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06, porque, no dia 28 de junho de 2021, foi surpreendido trazendo consigo, guardando, a droga descrita na denúncia.

O réu foi citado (fl. 138) e apresentou resposta à acusação às fls. 117/118.

A denúncia foi recebida em 09 de agosto de 2021, fls.112/113.

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas.

O Ministério Público requer a condenação do réu, nos termos da denúncia.

É O RELATÓRIO DO ESSENCIAL.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade está demonstrada pelo boletim de ocorrência fls. 11/13, auto de exibição e apreensão fls. 14/15 e laudo de constatação de exame químico toxicológico fls. 165/167.

A droga foi apreendida e examinada; não há que se discutir, portanto, a materialidade.

A quantidade expressiva de substância entorpecente apreendida e a forma de acondicionamento da droga, além da VARIEDADE, somadas às circunstâncias em que se deu a apreensão, evidenciam ser de rigor a procedência da ação penal por tráfico, nos termos da denúncia.

A autoria por sua vez restou igualmente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, (fl. 1) e pelos depoimentos colhidos em juízo.

É importante ressaltar, neste ponto, que a atual e predominante jurisprudência dos nossos Tribunais é no sentido de que, para a configuração do delito de tráfico não é indispensável que o agente efetue a comercialização da droga.

Para configuração do crime, basta que o agente traga consigo a substância entorpecente, não se exigindo a tradição, para consumação do delito (RJTJSP vol. 97, página 512).

Basta que a possua, guarde ou a tenha em depósito, como ocorreu na hipótese dos autos, circunstância que evidencia o comércio clandestino:

"Para a caracterização do tráfico de entorpecente, irrelevante se torna o fato de que o infrator não foi colhido no próprio ato da venda da mercadoria proibida..." (Tribunal de Justiça de São Paulo, RT 114/357).

PORTANTO, NÃO HÁ COMO DESCONSIDERAR A VERSÃO DOS GUARDAS E ACREDITAR, UNICAMENTE, NA VERSÃO DO RÉU, QUE OBVIAMENTE APRESENTA VERSÃO PARA SE EXIMIR DE QUALQUER RESPONSABILIDADE.

Assim sendo, a palavra dos guardas deve ser considerada, não havendo motivos concretos para levantar suspeição.

Os depoimentos seguros e coesos dos guardas merecem toda a credibilidade, pois não estão impedidos de prestar depoimentos relacionados com as suas atividades funcionais e quando o fazem, prestam compromisso podendo ser processados por falso testemunho.

E também o Col. Superior Tribunal de Justiça: "...Conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade" (HC 436.168/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018).

Não é crível que aduziram falsa incriminação a título de prejudicar, gratuitamente, o réu, até porque não foi apontado qualquer motivo concreto para levantar suspeição.

ADEMAIS, NÃO É CRÍVEL QUE A DROGA PERTENCERIA A OUTRA PESSOA.

A prova produzida pela defesa não foi capaz de afastar a responsabilização do réu e macular a certeza da demonstração de sua conduta ilícita pelo crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/07.

Sendo certa a condenação por tráfico, passo a dosimetria da pena.

Dispondo que, na fixação da pena, o juiz considerará a natureza e a quantidade da substância ou do produto (art. 42 da Lei 11343/06).

Na hipótese dos autos, de rigor o aumento da pena base, em razão do alto grau de nocividade da droga apreendida e da grande quantidade e diversidade de droga.

Neste sentido (grifei): "Significa que a natureza e a quantidade do entorpecente devem obrigatoriamente pesar na dosagem da pena base" (Apelação nº 0003796-42.2009.8.26.0306, da Comarca de José Bonifácio, 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, 16 de março de 2011).

"Penas. Recurso ministerial. Pretensão de agravamento da base por conta da expressiva quantidade de droga apreendida. Possibilidade. Necessidade de resposta mais dura do Estado. Aplicação da minorante prevista no artigo 33, § 4 da Lei nº 11.343/06. Manutenção. A condenação imposta nos presentes autos não pode ser considerada como fundamento idôneo para comprovar a dedicação do acusado a atividades criminosas, sob pena de se inviabilizar a concessão do benefício a qualquer hipótese de tráfico. Apelo provido em parte para agravar as penas"

(Apelação nº 0011488-77.2007.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, 12 de abril de 2011).

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, EM INÚMEROS JULGAMENTOS REFERENTES A SENTENÇAS

PROFERIDAS POR ESTE MAGISTRADO, ADOTOU O MESMO ENTENDIMENTO:

"Na primeira fase, atento aos critérios do art. 59, do Código Penal, bem como ao art. 42, da Lei de Drogas, o ilustre Magistrado fixou a pena-base em um sexto acima do mínimo, dada a natureza da droga, ou seja, 05 anos e 10 meses de reclusão, mais o pagamento de 583 dias multa, no mínimo legal" (Apelação nº 0001903-42.2013.8.26.0058, da Comarca de Agudos, 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo).

"A pena-base foi fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias multa, diante da natureza e da quantidade de porções de drogas apreendidas, com realce às porções de "crack", substância de conhecido e elevado poder viciante" (Apelação nº 0000529-88.2013.8.26.0058, da Comarca de Agudos, 4ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo).

"A pena-base foi exasperada em 1/6, tendo em vista o alto grau de nocividade da droga apreendida, "crack", fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, pois a natureza e a quantidade da substância entorpecente, circunstâncias essa que, a teor do art. 42 da Lei n. 11.343/06, preponderam sobre a análise do art. 59, "caput", do Código Penal, justificam o exasperamento da sua pena-base".

(Apelação nº 0003519-86.2012.8.26.0058, da Comarca de Agudos, 1ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo).

Por tais motivos, considerando-se a quantidade da droga apreendida, fixo a pena inicial em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, fixado o valor unitário do dia-multa em um trigésimo do valor do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido até a efetiva execução da sanção pecuniária.

Imperioso observar que a partir de 20 de março de 2020 foi reconhecido o estado de calamidade pública decorrente da pandemia causada pelo vírus Sars-Cov-2, conforme Decreto Legislativo nº 6/2020 e Decreto Estadual nº 64.879.

Outrossim, durante o referido período, exige-se dos cidadãos comportamento mais adequado que em momentos de normalidade. Dessa forma, deve ser aplicada a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, cuja perpetração do delito merece maior grau de reprovabilidade.

No mesmo sentido, a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça:

"Apelação. Tráfico de drogas. Preliminares de nulidade afastadas. Recurso defensivo buscando a absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação, nos moldes em que proferida. Pedidos subsidiários de redução da pena-base, afastamento da agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea "j", do CP e da causa de aumento descrita no artigo 40, incisos III e VI, da Lei de Drogas; aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 na fração máxima e, por fim, o abrandamento do regime prisional. Parcial acolhimento.

Afastamento do acréscimo da pena-base que se impõe, sem reflexo na pena final.

Crime cometido nas imediações de instituição de ensino e com envolvimento de adolescentes que justificam a incidência das causas de aumento previstas na Lei de Drogas. Circunstâncias do delito que inviabilizam o reconhecimento do tráfico privilegiado. Regime prisional mantido. Recurso defensivo parcialmente provido, sem reflexo na pena final". (Apelação Criminal nº 1500737-64.2020.8.26.0571, Relator Des. Sergio Coelho, j. 29.10.2020).

APELAÇÃO ROUBO RECURSO MINISTERIAL - Exasperação da pena-base Necessidade

Circunstâncias que revelam a personalidade desvirtuada e voltada à criminalidade do réu Exacerbada culpabilidade Consequências do delito - Agravante sobre o crime ter sido praticado em calamidade pública - Art. 61, II, "j", do Código Penal

Reconhecimento Possibilidade Condição objetiva Maior culpabilidade Precedente -

Fixação do regime fechado que é de rigor Decretação da prisão preventiva do acusado Possibilidade Inteligência aos arts. 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal

Pena superior a 04 anos de reclusão Réu que demonstrou personalidade voltada à criminalidade e periculosidade acentuada, tornando a delinquir enquanto respondia por outros dois processos, a revelar reiteração delitativa Necessidade de assegurar a ordem pública, bem como a aplicação da lei penal, com maior ênfase agora, com a pena exasperada e com fixação, inclusive, de regime inicial fechado Recurso

provido, com determinação para decretação de prisão preventiva em face do acusado. (TJSP; Apelação Criminal 1500804-54.2021.8.26.0228; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 19ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/08/2021; Data de Registro: 25/08/2021). Assim, a agravante da calamidade pública impõe novo aumento de 1/6, tornando-se definitiva em 6 anos, 9 meses e 680 dias multa.

Ausentes parâmetros legais para se fixar o quantum do benefício do art. 33§ 4º da Lei nº 11.343/06, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, e a depender das circunstâncias do caso concreto, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC n. 529.329/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019). Precedentes: AgRg no HC n. 518.533/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 10/9/2019, DJe 18/9/2019; AgRg no Resp n. 1.808.590/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe 4/9/2019; AgRg no AREsp n. 1.281.254/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe 27/8/2019; AgRg no HC n. 490.027/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe 27/8/2019. Outrossim, o benefício do art. 33,§ 4º da Lei nº 11.343/06 não pode ser aplicado no grau máximo, em razão da quantidade de drogas e até porque reduzir a pena ao máximo neste caso representa um incentivo aos cidadãos primários, que se aventuram no tráfico acreditando na pena mínima e sensação de impunidade. Portanto, aplico o redutor no mínimo de 1/6, tornando-se definitiva em 5 anos, 8 meses de reclusão e 566 dias-multa, medida mais razoável e proporcional, em razão da gravidade concreta da conduta delitiva.

A míngua de outras circunstâncias, torno a pena definitiva.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu ANDERSON ROBERTO DOS SANTOS à pena de 5 anos, 8 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime SEMIABERTO e ao pagamento de 566 dias-multa, na forma especificada, por ter praticado a conduta descrita no artigo artigo 33, "caput", c.C 4, da Lei 11.343/06. O réu não poderá recorrer em liberdade, já que persistem os fundamentos da custódia cautelar, nos termos da decisão de fls. 146, acrescentando-se que em razão do vício, encontrará os mesmos estímulos para voltar a praticar o mesmo crime. Expeça-se guia de recolhimento.

P.R.I.C

Cajamar, 24 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA